

0000875-11.2022.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON CONCEIÇÃO DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

MARLON CONCEIÇÃO DE JESUS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia no dia 14 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0000875-11.2022.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000875-11.2022.8.26.0127

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON CONCEIÇÃO DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

MARLON CONCEIÇÃO DE JESUS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 10h, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha Abreu, nº 01, Carapicuíba, previamente ajustados e em unidade de desígnios com Luis Cláudio, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 45 porções de cocaína, 52 pedras de crack e 32 porções de maconha, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 24 de setembro de 2021 (fls. 93) não sendo o réu Marlon localizado para citação e tendo descumprido as condições da liberdade provisória, foi decretada a sua prisão cautelar. Houve citação editalícia e desmembramento do feito (fl.145), com a concordância da Defensoria Pública, realizada a produção antecipada de provas (fl.149).

Em relação ao acusado Luis Cláudio consta sentença às fls.151/152.

Com a notícia da prisão do acusado, foi ele citado e ofertou resposta à acusação em audiência. Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06. A Defesa pugnou por sua absolvição e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls.125/127.

O acusado perante a autoridade policial permaneceu em silêncio. Em juízo, disse ser usuário de drogas e negou ter auxiliado o corréu Marlon em duas vendas de entorpecentes.

Por sua vez, os policiais civis Cláudio e Glauco, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que no dia estavam apurando uma denúncia anônima de tráfico na viela 2, viela do barquinho, foi passada a características dos indivíduos que lá estavam. Foram até o local e viram que um ficava na ponta da viela e outro mais ao fundo, os usuários chegavam nesse primeiro, conversavam entregava algo , depois este que estava na ponta ia até o fundo, pegava algo nessa mochila com o outro que estava ao fundo e devolvia e as vezes eles se revezavam nessa posição. Observaram por cerca de 10 minutos, deram a volta, estacionaram próximo de uma caçamba e desceram caminhando, de pronto detiveram o Luiz Cláudio e mais ao fundo estaria o Marlon que tentou fugir, mas foi pego. Luiz Claudio e Marlon confessaram que estavam traficando. Não conhecia os acusados. As drogas estavam de posse do Marlon na mochila. Presenciaram três transações, viram a participação de Luis Cláudio que recebia o dinheiro ia até o Marlon pegava a droga, retornava com a droga e entregava para o usuário.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar pessoas inocentes que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In causu, foram apreendidos em poder dos acusados a mochila contendo os entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro (R\$ 34,00), o que é compatível com o tráfico de drogas.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já

considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravante. Presente atenuante da confissão, deixo de considera-la, tendo em vista que nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal (Súmula nº. 231 do C. STJ).

Na terceira fase, o réu é primário, sem apontamentos infracionais, razão pela qual possível a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas.

Considerando a quantidade de entorpecentes - a redução deve ser em seu patamar máximo, passando para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (

Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP

(2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas

suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o réu MARLON CONCEIÇÃO DE JESUS, filho Dilma Conceição De Jesus, RG nº. 15267503-BA, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Expeça-se alvará de soltura, com urgência e guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido à União.

Custas na forma da lei.

Defiro justiça gratuita ao acusado.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA